

עין משפט
נר מצוה

ג א מיי פֿיר מהל' מעה"ק הלכה ו יעיין רש"י:
ד בגד מיי פֿיג מהל' גירושין הל"א סמ"ג עשין ג טו"ע
ה"ע סי' קלג סעיף ז:

מוסף רש"י

יהא נדר. כלומר יאלת ידי נדך ואם לא נדבה ירא. ויצא אחרת לנדרו ונדבה מי שרי לשנויי בה. והמציא אס וזמ שלמים קרנט מהל' וציהא לשם שלמים (מנחות ב. ב.) לא הוית גבן בתחומא. לא היית קרוב אלנו שמוכל לנא. לטנא אחריתא בתחומא כנית המדרג. רלשון שמשמי (ביק ב.). וברשעים צ"ב נא. פי' בתחומא. כמי מדרשות שאלן סוף התחום היי כמי יחולל לנא שם בשעת מן העיירות שמשכינ: לשם יבוא. לאפקין עני קרע. גבן לשם אס וזמ אחר לשם וזבוא. לאפקין עני צעלים. והא לפינן ליה מקראי לשם חטא. לשם חטאו שהוא כנשיא עליו (קדשין ח.) סופרים. לנכות גיטין גיטין להחלמה. לנכות גיטין (גיטין ד. ד.):

לעזי רש"י

קרבנויות"ש תחיכות בשר צלויות על פחמים

שנינו נוסחאות

א דאמרבין (ביב"ר) **ב** גי"א במקום (ביב"ר) **ג** בכתב"י דלא. **ד** ו"ל ככתיב: **ד** גי"א אבשר (יח"ט) **ה** היכי ששמינן ממתני' דסתמא כשר דתיקשי ליה לרובא כלי"ל (נב"ק. גיב"ר מלא"י:ט.) **ו** ס"א שאמר ויהי הנהלת ויכ"ר גרים לשם שם הקב"ה. והשאר נמחק: **ז** אלא סתם שרש (ביב"ר) **ח** ל"א לגרש למי ששמו (גמ"ו). **י** גי"א מגרש ששמו ורש שאמר כן. ומיות סזין בו נמחק (ש"ח: **יא**) **יב** כשרה (יב"ב: **יג**) כשרה רבנ"א **יד** תנ"ל מעיקר לגרש היתוס' אלא יכולה להיות תחתיה ותשבוטו כשפחה דעלמא. וכן כנכריי ס"א כתב דט"ס נפל גנוס' היתוס' וי"ל אלא תשבוטו. ויכ"ה כפסקין היתוס' כאן. אלל הכנה תשבוט לגרש היתוס' **טו** תנ"ל כשרה (גמ"ו). **טז** גי"א דאין צריך לזכות לעולם לשם פסח (כ"ה בקמט והמבטחוס: **יז** ע"י) מצינן לן אי צעזודה אחת מנן או בשתי עצודות ועבודה אחת היינו כדפירש הקונטרס ויש ליישב דאפילו אס תימני' לומר לשם פסח וסתמא פסול [אפ"ה] אין צריך לדנר כל שעה אלא צעזחילת שמיטה יאמר שעושה כל השמיטה לשם שמיטה פסח:

שיטה מקובצת

אלא הלא יצטר לשמן בו. ואית' והמקשה מהי פ"י וכו' וכו' תעלה על דעתך לנעול יעמוד ויחלש לשם פסח. וימי' דלתי' דנכח עבודה ועבודה י' לו לשכר לשם פסח. והסתא לפי זה היו פי' דמתני' דלשמו וטלן לשמו כמי עצודות כמו בשמיטה וקבלה ששטח לשם פסח וקבל לשם שלמים. ולא הירא דע"י דלשמו וטלן לשמו דמתני' ר"ל הכל לשמו. דלמה ל' כולי האי בתנא סני. אלא ע"כ או ר' קאמר. ואי"כ סיפא וטלן לשמו וטלן לשמו ר"ל צעזודה אחת ששטח לשם פסח ולשם שלמים. ואי"כ סדרא קריאה לרבותי. וי"ל דמשמיטה פריך דמשמע ליה לשמו וטלן לשמו בשמיטה ששטח סימן רלשון לשם פסח וטני לשם שלמים. והאין קיהא לשם פסח וסתמא כשר

אלמא סתמא כלתמי דמי דאי כשלל לשמו דמי דאין **ז** צריך לעמוד ולומר לשם פסח מימי' בכל סימן וסימן היה לו להוכיח לשם פסח (יח"ט: ח"ו):
תור"ח א"ה שם פסח בו. עיין בהשמויות בסוף המוסקת:
תור"ח קריש. היינו שלא אמר בהרי"א לשם אחר ככל אילו, והא דקאמר רבי יוסי שלא היה כלנו היינו שלא ניכר דרובו למעומן אס היה כלנו לך והיינו (דשני) [דשטן] בשתיק, כלומר שלא נדר **ז** בשפתיו מה שחשב כלנו. והא דפריך בנחמא וחי מ"ד סתמא פסול קרימי ב"ד ומתני מילתא דמופסל ביה. ה"פ מילתא שיטא **ד** לדי פסול דהיינו ע"י שתיקה דמתוך ששומק אולי יסבה ואלו יסוין גם כלנו ומיפסל אי סתמא פסול, דיותר יבא שלא יתשוב כלל כשהוא מתעב כלנו מאס לעשות ולומר שלא לשמו אס היה אומר כפיו לשמו בפירוש (יח"ט: ח"ו):

בשבת חייב עליו בכל שהוא ופריכין למה לי להמני המצניע ליחתי המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב עליו, אמר אבוי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ויטעו על מה הצניעו, והשתא קא פוקי' סתמא, מהו דתימא בטורלי בטלה מחשבתו קמ"ל כל הצושה ע"י הראשונה. איי' ההם בשבח מחשבתו הראשונה עסקינן ופשיטא דקאמר לא נתכוונתי על דעת הראשונה שהרי שבת דעתו הראשונה, אעפ"י הכריעו כחכמים את דעתו דעל דעת הראשונה קא פוקי' (אזיע הל' יוס' ט"ז מ"ר):

ב:

ואם לאו יהא נדבה. אע"ג דצפ"ק דר"ה (דף יא.) דריש ליה לענין כל תאחר דלא שייד לאחר שמיטה הכא דריש מפשטיה דקרא דמשמע דקרי ליה לנדר נדבה: **וזבחים** בסתם לשמן הן עומדין.

ואינו פסול עד שיכיון שלא לשמן [ואי"ת צפ"ק דחולין (דף יב:)] צעי

ר"י אי קטן י' שו ממחצה וכו' ופי'

בקונטרס כגון בשמיטה קדשים דיליף ברש' וצחים דצעי לשמה ושחט קטן עולה לשמה מי הוי כוונה או לא הא משמע הכא דמסתמא נמי כשר ואינו פסול עד שיכיון שלא לשמןן וי"ל דסתמא דקטן גרע דאין לו דעת להכין שהן קדשים וסבור שהן חולין והוא ליה מתעסק ופסול כדאמר בפרק צית שמאי (לקמן דף מו:)] לשם חולין כשיירין **א** משום חולין פסולה והאי קטן אפילו אומר יודע אני שהן קדשים ולשמן אני מתכוין מביעלא לן אי כוונתו כוונה לו דילמא לא מהני אס אין מעשיו מוכיחין: **סתם** אשה **לאו** לגירושין עומדת. ואפי' וינתה מחת צעלה מכל מקום לאו להתגרש בגט זה עומדת וגם אס לא ירצה הצעל לא יגרשה **ז** אלא שלא תשמשנו **ו** ומתוך הא מילתא מיתרנא מה **ז** שמקשים בסוף פרק שני דגיטין (דף כג.) דאמר עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עבד ואינו כשר לכתוב את הגט ובפ' שני דעבודה זרה (דף כו:)] אמרי' ימול ארמאי ואל ימול כותי משום דכותי מתכוין לשם הר גריזים [והתם נמין] צענין לשמה כדדרשינן (ספ דס כו.) מלה' המול (ימול) ואפי' הכי מכשרינן ארמתי' דיש לחלק בין גט למילה כמו שמתלן כאן צין וצחים לגט לא **א** סתמא פסול משום דסתם אשה לאו לגירושין קיימא ולכן נמי [צעובד כוכבים] פסול אע"ג דעבד סתם אכל מילה סתמא לשמה קיימא כמו וצחים הילכך עובד כוכבים כשר אע"ג דעבד סתם: **הא** לשם פסח וסתמא כשר. פי' בקונטרס

דקור שמיטה סתמא אישתמיט ויתמה כיון דאמר בתחילת שמיטה לשם פסח וכי כל שעה י' שו לדנר עד שיגמר שמיטתו ונראה לפרש דצמתי עצודות אייבי כגון דשמיט לשם פסח וקיעל סתם ומינה בפרק תמיד נשחט (פסחים דף נט:)] מצינן לן אי צעזודה אחת מנן או בשתי עצודות ועבודה אחת היינו כדפירש הקונטרס ויש ליישב דאפילו אס תימני' לומר לשם פסח וסתמא פסול [אפ"ה] אין צריך לדנר כל שעה אלא צעזחילת שמיטה יאמר שעושה כל השמיטה לשם שמיטה פסח:
אתנו בית דין דא' אימא לשמה דילמא אתי למימר שלא שמה. בשמעתא קמייתא דגיטין (דף טא.) דמפרש דלכן לא מיקנו לומר צפני נכתב לשמה למ"ד לפי שאין צדיקאין לשמה משום דאי מפשת להו לדיצורה אחי למיגזייה לא הוי מני' למימר דילמא אחי למימר שלא לשמה דמי הוא שוטה כל כך שנותן גט לאשה זו שנכתב לשמה והוא אומר שלשם אחרת נכתב אכל אדם השוחט קרבן פעמים שטועה וסבור שהוא קרבן אחר וכן המקבל ומולין וחורק: **קיימי** בית דין וברתי בו. **ט** י' מימה למה לו להאריך כל זה הא צהדיא אחר סתמא כשר ונראה לפרש דמי שלא היה כלצו היינו שלא אחר צהדיא לשם אחד מכל אלו אכל חיטב כלצו למה שדינו להיות הא סתמא פסול **ז** להכי [דייק] מתנאי צית דין וכי מתנו צית דין דלא לימא צהדיא ומהחשבה סגי ושמא אחי לדי פסול שלא יחשב כלל וישחוט סתמא ויפסל: **בסופרים העשוין להחלמדר עסקינן**. ואפילו למאן דאמר בפרק קמא דעירובין (דף יג.) גבי מגילת סוטה דמוחקין ארות מן התורה אף על גב דנענין לשמה ואף על גב

כל הזבחים פרק ראשון זבחים

נדר הוא. דהא כאשר נדרת כתיב ויש חילוק צין נדר לנדבה **ז** נדר דאמר הרי עלי ונדבה הרי **זו**: **אס כמה שנדרת עשית**. שעבד עבודותיה לשמה: **יהא נדר**. ויעלה זה לנדרך: **ואס לאו יהא לנדבה**. כאילו התנדבת לזה **לנדבה**. נדרת ואס לאו נדבה. (מפי ונדבה מי שרי לשנויי צה. וכיון דרסתמא קרייה נדבה מי שרי לשנויי צה הא אמרינן צפ' שני (לקמן ד' כט:)] אסור לחשב צקדשים ויליף מקרא דלא יחשב והכי מידרש קרא אס מולא שפתיך תשמוור ושעית או יהיה נדר אשר **ד** נדרת ואס לאו נדבה. (מפי השמועה צמנחות עד כאן:)] **לא הויס גבן צבורא צסחומא**. כלומר חבל על שלא היית אמש צצבת אכלנו בתוך החתום שמוכל לצא לצית המדרש ולשמוע: **צי חרמך**. שס מקוס: **ושני להו**. שפירקן: **שלא לשמן**. משמע דעקר שמייה צצה"א: **שלא לשם אשה**. האשה הזאת שנכתב לשום אחרת ששמה כשס זו פסול דכתיב וכתב לה **ז** לשמה: **וססתא נמי פסול**. כגון אס כתבו הסופר [סתמן] לשם לאה שיהא מזומן לכשיצא אדם אכלו ששמו ושס אשתו (שיון) כן ויתננו לו ולקמן מפרש מנלן ממתני' דסתם פסול: **ושני**. ותריך רבא גופיה דרמיניהו אהדדי: **כספתן לשמן עומדין**. הילכך כל כמה דלא עקר שמייהו צצהדיא הוו לשמן: **מנלן**. ממתני' הירי **ח** שמע ליה רבא דתיקשה ליה: **שנוצחו שלא לשמן**. משמע דעקר שמן מהן: **שלא נוצחו לשמן**. משמע שלא הוכיר שמן עלייהו דהיינו: **סתמא: שנכתב שלא לשם אשה זו**. משמע שנכתב לשם אחרת בפירוש: **כינר לשמן כו'**. מתני' היא: **לשם פסח ולשם שלמים**. כך חיטב עליו: **הא לשם פסח וסתמא**. שלא חיטב אחריו לשם שלמים כשר ואע"ג דסוף שמיטה סתמא אישתמיט: **אלמא סתמן כלשמן דמי**. דאי כשלל לשמן דמי הויא ליה כאילו אמר לשם פסח ולשם שלמים: **על דעת [ראשונה**. אצלן היכא דשמיטה כוליה סתמא אימא לך דפסול: **הא ססתא [ולשן] פסח**. תחילה שמיטה סתם וסופה לשם פסח כשר ולא מיפסיל משום תחילתה אלמא סתמא כלשמן: **אי"ג איידי כו'**. כלומר לעולם לא מידוק מייניה הא סתמא ולשם פסח כשר כלעולם אימא לך פסול דסתמא כלשלא לשמו והאי דקתני לשם שלמים איידי דפריש כלשמן ולא לשמן לשם שלמים דהתם דיוקא הוא דאילו סתמא

הוי כשר דעל דעת ראשונה הוא עושה פריש נמי תנא דמתני' צצלל לשמו ולשמו לשם שלמים ולשם פסח ולאז דווקא דה"ה לסתמא ולשם פסח דמיפסל בתחילת שמיטה: **לשם ששם דכריס**. משנה בפרק צ"ב ומקראי יליף להו: **לשם זבח**. לשם מה שהוקדש **לשם זבח**. שיתכפר צו צעליו ולא שיתכפר צו אחר: **לשם שס**. **ט** (לנחת רוח) להקצי"ה שאמר **א** ונעשה רזונו: **לשם אישים**. להקטירם ולא לעשותם צלי על המוצח. קרבנויות"ש צלע"ז: **לשם ריח**. לאפקיין איצירים שגלגלן והעלן דשזב אין צהן ריח והכי מפרש להו התם: **לשם ניותות**. לשם הנחת רוח להקצי"ה שאמר רזונו: **שלא היה כלצו**. לשמו אלא סתם **א** ולא הוכיר אחד מאלה: **ססתאי ציט דין הוא**. שישחטו סתם ולא יזכירו לשמותן לשמו כדמפרש שמיטה אפילו אטיל אמתו צ"ד דלא לימא לשמן כו': **וגבי גט וסתמא פסול מנא ליה**. כלומר הכי שמע ליה רבא ממתני' דגיטין דפסול דתיקשה ליה ורמיניהו אהדדי: **מקרינ**. את התלמידין שמלמדין אותן לכתוב טופסי גיטין: **דלא איכסוב לשם כריתוסם כלל**. אכל היכא דאיכתב לשם כריתות שיהא מזומן לו לכשיזדמן לו מגרש **ח** ששמו ושס אשתו שזין צו כשר:

מסורת הש"ס

א בייק כ. ב' ב"ב נא. **ב** גיטין כה. **ג** לקמן יג. פסחים טז. **ד** מנחות **ט** (ט) [גיטין סו. נדרים מת. חולין לג:]] ב"ב קלח. **ה** לקמן מו: **ו** גיטין דף כד. **ז** [שס: **ח** (ט) ע"י ירושי' גיטין פ"ג ה"א. **ט** קנים פ"א מ"א, **י** גיטין כ. **י** ע"י תוס' מנחות מב. ד"ה ראה. **יא** ע"י צ"ק. **יב** ע"י רש"ק.

הגהות הב"ח

א (א) גמ' אלא מהא כינר לשמן. כלי"ל ומתני דמתן נמחק: **ב** (ב) שם לשם השם: **ג** (ג) שם ושמע קרל סופרים מקריין אית פלוגי מברשי את פלוגתי: **ד** (ד) רש"י ד"ה לשם השם לנחת רוח להקצי"ה: **ה** שאמר ונעשה צצצנו. צ"ב לא היית ניחוס וכן מוצאי לקמן דף מו ע"כ ור"ל שהוא שוה לשם הקצי"ה ומיחלל הוא נחת רוח כ"י מה שא"כ לשם ניחוס שצריך לשחוט עבור נחת רוח וק"ל:

גליון הש"ס

גמ' כל העושה על דעת ראשונה. לקמן מה ע"כ שבת דף קכ ט"א: **היכ' ד"ה סתם וכו'** אלא שלא תשמיטני עיין במשנת היר"ם אלסקר סימן פח:

ליקוטים

בתחומא. פי' בבית המדרש שהוא תחומה של תורה. (ערך ערך תחם) אלא סתמא כלשמן ב"י. לכאורה צריך נגד רבא נגד דיתפרק אחר דכבר החליטו התוס' וי"ל בכמה מקומות דכל מחשבות פיגול צריך להיות דוקא בדיבור וכאם חיטב ולא הוציא מפי' אינה פסולת. א"כ מבי"ש כששחט בסתמא דלא יוין, וכאן מסתפק הש"ס בסתמא אי פסול לאו וצ"ב. ואפשר לומר הא דמספקא להתוס' היינו לפי מה דמסקינן דסתמא לשמן, אבל אי אמרינן דסתמא כשלא לשמן ודאי אין פסול מחשבת פיגול בלתי דבור, דלא גרע מלשמן. ויותר נראה לי דסתמא גרע דהוי כמו משום חולין כיון דלא כיוון במחשבתו לישן קדשים, אבל אם כיוון במחשבתו שלא לשמן כיוון דעבי"י יש לו מחשבת לשם קדשים [הרי זה כשר]. ועיין תוס' ד"ה וצחים בסתם. והדבר צריך עוד תלמוד (מלאס סקן): **וצחים** בפתח לשמן **עומדין** וכו'. נראה לי דאפילו למ"ד מצוות צריכות כוונה הני מילי בדבר שכל המין ראוי למצוות כגון מצה ושופר ולולב דאין תחיתת מצה זו ושופר ולולב אלו מיוחדין למצוות דאפשר למצוה זו לקיים ע"י דברים אחרים של מינן כמו באלו ואין אלו סתמן עומדים למצוות, ודמי לסתמא דגט דאמר רפ"ק דרובחים גבי הזבחים כל הזבחים שנשחטו שלא לשמן כשרין ולא עלו לבעלים לשם חובה ואם שחטן סתמא עלו דסתמן לשמן קיימי אלא בגט הנכתב שלא לשם אשה פסול ואפי' סתמא נמי פסול משום דסתם אשה לאו לגירושין קיימא ופי' התוס' דאפי' וינתה מ"מ לאו להתגרש בגט זה עומדת דהא אפשר להתגרש בגט אחר כמו בזה, אבל דבור פריש המיוחד ועומד למצוותו ואי"א לקיימו אלא בגופו ואפי' במינו א"א אלא בו בעצמו כגון אכילת קדשים ופסח דמצוות אכילתן מיוחד בגופן ואי"א לקיים מצוותן אלא בגופן דמי לשחיטת קדשים דסתמן לשמן עומדין והואיל ומצותן מיוחד בגופן, וגם במילה למ"ד דבי' מילה לשמה אפי"ה בבכרי כשרה משום דעבד סתמא וסתמא לשמה קאי כמ"ש התוס' רפ"ק דרובחים, וצ"ל דה"ט משום דמצות אבות הן מיוחדות לגופו ממילא סתמא לשמו קאי, אי"ג משום דכל הני אי עשאן שלא לשמן ביטל מצוותן לגמרי כגון מילה אם נעשה שלא כהכשרה שוב אי אפשר בחזרה לעשות כמצוהה, אפי"ג דאפשר בהטפת דם בריית אין זה עיקר מצות מילה אלא במקום דלא אפשר כגון גר שנתגרש כשהוא מוחל או קטן הנולד מוחל, אבל עיקר מצות מילה אולה לה. וכן קרישאי אי עשאן שלא במצוותן בטל מצות קרבן זה, מש"ה סתמא לשמו קאי. משאי"כ בשאר מצוות כמנה שופר ולולב אם עשאן שלא במצוותן יש להם תקנה לחזור לעשות כמצוותן, אין סתמן עומדות לשמן (טו"י פנ' ר"ה טז.). כל העושה **על דעת ראשונה הוא עושה**. ואפי"ג דכתיב קאמר לא נתכוונתי ליעת ראשונה אלא סתמא שחתי, אפי"ה אמרינן על דעת ראשונה שחט ולא ססכינן אידיבזריה. ותנן בשבת (צא ע"א) המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב עליו בכל שהוא ופריכין למה לי להמני המצניע ליחתי המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב עליו, אמר אבוי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ויטעו על מה הצניעו, והשתא קא פוקי' סתמא, מהו דתימא בטורלי בטלה מחשבתו קמ"ל כל הצושה ע"י הראשונה. איי' ההם בשבח מחשבתו הראשונה עסקינן ופשיטא דקאמר לא נתכוונתי על דעת הראשונה שהרי שבת דעתו הראשונה, אעפ"י הכריעו כחכמים את דעתו דעל דעת הראשונה קא פוקי' (אזיע הל' יוס' ט"ז מ"ר):